



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/138/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

התובעים:	1	קמחי מנחם
	2	קמחי מאיה
	3	נדב שלמה
	4	פון בוריס
	5	פון עליסה
	6	שדה אסתר
	7	רוזליו ציון
	8	שנהב אלה עליזה
	9	פרץ יצחק
	10	פרץ אנטה
	11	חדד רפאל
	12	חדד נעמי
	13	דנילוב גלינה
	14	זורין נטליה
	15	טבק אליעזר
	16	טבק גלית,
	17	בללי רביטל

באמצעות ב"כ: עו"ד אילון ירון

נ ג ד

הנתבעים:

1. נוימן אברהם
 2. נוימן רונן
 3. וולפרט מקס מאיר
 4. וולפרט חנה
- באמצעות ב"כ: עו"ד יחזקאל אורית
5. גיגי ניצן
- באמצעות ב"כ: עו"ד סאלי אור, עו"ד אמיר פישביין, עו"ד בן זיידל, עו"ד ארז כסיף
6. חג'אג' אריאל
 7. חג'אג' רימונד
- באמצעות ב"כ: עו"ד יחזקאל אורית

החלטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/138/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. לפניי בקשת הנתבעים למחיקת התביעה על הסף מחמת פגם שנפל בייפוי הכוח מטעם התובעים לעורך הדין ירון אילון, שעו"ד ממשרדו חתום על כתב התביעה (להלן – עו"ד אילון).

הרקע לבקשה

2. הצדדים הם בעלי הדירות בבית המשותף ברח' ארלוזורוב 39 בבת ים הידוע כגוש 7144 חלקה 21 (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**).

3. התובעים התקשרו בהסכם עם יזם לשם ביצוע פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38. לצורך כך, חתמו התובעים בשנת 2016 על ייפוי כוח בלתי חוזר לעו"ד שמעון רייסמן (להלן – **עו"ד רייסמן**) על מנת שייצג אותם במו"מ מול הקבלן (להלן – **ייפוי הכוח**), ולייפוי הכוח הבלתי חוזר צורף נספח שכותרתו "ייפוי כוח לתכנון" עליו חתמו התובעים או חלקם (בראשי תיבות). במסגרת כתב התביעה נטען כי הנתבעים מסרבים להתקשר בהסכם עם היזם, ובכך מונעים את ההוצאה לפועל של הפרויקט לחיזוק הבית.

4. כאמור, את כתב התביעה נגד הנתבעים הגיש עו"ד פסטרנק ממשרדו של עו"ד אילון ולכתב התביעה צורף ייפוי כוח **מהיזם**. עו"ד אילון גם הופיע לקדם משפט שהתקיים לפניי ביום 20.5.2021. הטענה נגד תוקפו של ייפוי הכוח לעו"ד אילון הועלתה לראשונה במסגרת קדם המשפט (יצוין כי במסגרת כתב ההגנה מטעם נתבע 5 נטענו טענות בנוגע לייפוי הכוח שניתן לעו"ד רייסמן). עיקר הדיון נסוב סביב הטענה כי עו"ד אילון מייצג את היזם במקביל לתובעים, באופן שמקים לשיטת הנתבעים עבירה אתית. עו"ד אילון טען מנגד, כי הוא אינו מייצג את היזם וכי עו"ד רייסמן שייצג את התובעים במו"מ מול היזם הסב לו את ייפוי הכוח של התובעים (להלן – **מסמך הסבת ייפוי כוח**).

5. לאחר שעיינתי במועד הדיון בייפוי הכוח ובמסמך הסבת ייפוי הכוח שניתן לעו"ד אילון, סברתי כי ניתן לנהל את הדיון על סמך ייפוי הכוח שניתן. חרף החלטתי זו עמדו באי-כוח הנתבעים על הפסקת הדיון והצהירו כי בכוונתם לערער על החלטה זו.

[לשלמות התמונה יצוין כי ביום 30.5.2021 הגישו הנתבעים בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 20.5.2021, ובהחלטתי מיום 14.6.2021 דחיתי את מרבית הרכיבים שבבקשת התיקון. הנתבעים הגישו לבית המשפט המחוזי ערעור על החלטתי לדחיית הבקשה לתיקון הפרוטוקול ולסופו הדיון הסכימו הצדדים על תיקונו כמבוקש (ראו פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 18.11.2021 בעש"א 49863-07-21; להלן – **פסק הדין בערעור**). בהתאם לפסק הדין בערעור תוקן פרוטוקול הדיון מיום 20.5.2021 (ראו פרוטוקול מתוקן מיום 27.12.2021)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/138/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. ב"כ הנתבע 5 הגיש ערעור על החלטתי מיום 20.5.2021 בעניין ייפוי הכוח, אך הערעור נדחה בשל האיחור במועד הגשתו. חרף האמור, במסגרת הדיון בערעור על החלטתי בעניין תיקון פרוטוקול הדיון הנתבעים טענו גם בעניין תקפות ייפוי הכוח. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, טענות הנתבעים נסובו סביב שינויים ע"ג טופס החתימות על ייפוי הכוח, באשר נטען כי החתימה של תובעת 6 התווספה בתאריך מאוחר ליתר החתימות (ראו עמ' 7 לפרוטוקול). בעניין זה נקבע על ידי בית המשפט כי הטענות בנוגע לתוקפו של ייפוי הכוח והסבתו מעו"ד רייסמן לעו"ד אילון ישובו וידונו בפניי.

7. ביום 19.12.2021 התקיים קדם משפט נוסף בבקשה מושא החלטה זו. במסגרת הדיון הועלו טענות הצדדים בנוגע לתוקפו של ייפוי הכוח, כפי שיפורטו להלן.

תמצית טענות הצדדים

8. הנתבעים טוענים כי כתב התביעה הוגש ללא ייפוי כוח כנדרש בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **תקנות סדר הדין האזרחי**) ובניגוד לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 (להלן – **כללי האתיקה**). זאת, שכן כתב התביעה הוגש ביום 10.5.2020 וצורף אליו ייפוי כוח מטעם היזם של הפרויקט, ולא מטעם התובעים. רק ביום 4.1.2021, למעלה מחצי שנה לאחר הגשת התביעה, נחתם מסמך הסבת ייפוי הכוח על ידי עו"ד רייסמן, במסגרתו הוסב, לכאורה, ייפוי כוח בלתי חוזר עליו חתומים בעלי הדירות לטובת עו"ד ירון אילון.

9. כפי הנטען, במהלך זה נפלו פגמים הן במישור הפרוצדורלי והן במישור המהותי. מבחינה טכנית-פרוצדורלית, סעיף 18 לכללי האתיקה אוסר על העברת ייפוי כוח לעורך דין אחר ללא הסכמה מפורשת ונפרדת בכתב של הלקוח, גם אם קיימת הוראה כללית בייפוי הכוח המאפשרת העברה מעין זו. הסכמה כאמור מטעם התובעים לא ניתנה לעו"ד רייסמן, ומשכך, מסמך ההסבה שנחתם אינו מאפשר הסבתו. הנתבעים ציינו עובדה זו בפני עו"ד אילון מספר פעמים, אולם עד כה הוא לא פעל לקבלת הסכמה מפורשת ונפרדת ממרשיו, ולא בכדי. יתר על כן, אף אם ניתן להסתפק בהוראה בייפוי הכוח המתירה העברת ייפוי כוח לעו"ד אחר, הרי שהוראה מעין זו קיימת רק בייפוי הכוח התכנוני עליו חתומים בעלי הדירות, ואילו בנסיבות התביעה דנן ייפוי הכוח הרלוונטי מכוחו הוגשה התביעה הוא ייפוי הכוח הבלתי חוזר בו לא קיימת הוראה כאמור.

בפן המהותי נטען כי עו"ד רייסמן מונה על ידי נציגות הבית כבא כוח של כל בעלי הדירות מול היזם, קרי, הוא מייצג גם את הנתבעים מול היזם. מכאן כי קיים ניגוד עניינים אינהרנטי ומובהק בהגשת תביעה מכוח ייפוי הכוח שניתן לו נגד הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/138/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כפועל יוצא מכך, עו"ד רייסמן לא יכול להסב לעו"ד אילון את ייפוי הכוח, מאחר שהזכות לתבוע את הנתבעים אינה מוקנית לו. יתרה מכך, קיים ניגוד עניינים נוסף שכן בייפוי הכוח שניתן לעו"ד רייסמן נכתב כי הוא יפעל לטובת היזם בעודו מייצג את בעלי הדירות מול היזם.

10. עוד נטען, כי ייפוי הכוח – התכנוני והבלתי חוזר – בהם מחזיק עו"ד רייסמן נחתמו ואושרו ביום 21.4.2016, וכי לאחר מועד זה הוספו עליהם חתימות של בעלי דירות נוספים אשר לא אושרו על ידי עו"ד. לטענתם, ההסברים שהשמיע עו"ד אילון בעניין זה במסגרת הדיון בערעור ובפניי אינם קבילים שכן הוא למעשה העיד בשמו של עו"ד רייסמן על עובדות שלא היה עד להן ולא היה צד להתרחשותן.

11. מנגד, התובעים טוענים כי ייפוי הכוח וכתב ההסבה כשרים וקבילים. לטענתם, עו"ד אילון מוסמך לייצג אותם, ובית המשפט המחוזי אף אישר זאת במהלך הדיון בערעור שהוגש על ידי הנתבעים. עוד צוין בהקשר זה כי חברי נציגות הבית נכחו בדיון בערעור בפני בית המשפט המחוזי ויש בכך כדי להעיד על הסכמתם של התובעים לייפוי כוחו של עו"ד אילון לשמש כבא כוחם לעניין תביעה זו.

12. לגופו של עניין נטען כי בייפוי הכוח צוין באופן מפורש כי הם ניתנים להסבה לעורך דין אחר. באשר לתיקונים המאוחרים שבוצעו בייפוי הכוח, מדובר בהוספת שמה של אלמנה אשר ירשה את בעלה המנוח וכתוצאה מכך שונו הזכויות בדירה. כמו כן התובעים הצביעו על כך שהנתבעים מתנהלים מול עו"ד אילון בלבד ובכך יש למעשה הודאה מצידם כי עו"ד אילון מוסמך לייצג את התובעים.

דיון והכרעה

13. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות, אני סבור כי אכן נפל פגם בייפוי הכוח שניתנו לעו"ד אילון, אך בנסיבות אני סבור שאין למחוק את כתב התביעה אלא להורות על המצאת ייפוי כוח מתוקן, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.

14. נקודת המוצא לדיונו היא תקנה 9(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי על עורך דין המייצג בעל דין לצרף לכתב הטענות הראשון ייפוי כוח מטעם מרשו. במקרה דנא ייפוי הכוח שצורף לכתב התביעה נחתם על ידי היזם ולא על ידי התובעים. יתר על כן, כתב התביעה הוגש ביום 10.5.2020 על ידי עו"ד אילון ורק בחלוף למעלה מחצי שנה, ביום 4.1.2021, הוגש לתיק מסמך "הסבת ייפוי כוח" המבקש להסב את ייפוי הכוח הבלתי חוזר עליו חתומים התובעים מעו"ד רייסמן לטובת עו"ד אילון. כפי שהתברר בדיון, מסמך ההסבה נחתם על ידי עו"ד רייסמן, ללא חתימתם של בעלי הדין אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/138/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לגביהם מבוקשת ההסבה. קרי, לא ניתנה הסכמה מפורשת של התובעים כי עו"ד אילון ייצג אותם בהליך דנא לאחר שייפוי הכוח ניתן לעו"ד רייסמן, וזאת על פניו בניגוד לחובה המוטלת על עו"ד המייצג את התובעים (ראו: סעיף 92 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1962; כלל 18 לכללי האתיקה). ודוק – אין המדובר בפגם אתי בלבד, שאיני קובע בו מסמרות - בין היתר מאחר שאינו בתחום סמכות שיפוט - אלא מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, באשר העדר הסכמה מפורשת כמוהו כהעדר ייפוי כוח מתאים (ראו: ע"א 7493/98 שלמה שרון נ' פקיד שומה – יחידה ארצית לשומה בפסקה 6 (15.12.2003); ת"א (י-ם) 3480/01 אחמד עבד חוסין עליאן נ' מחמד עבד חוסין עליאן (20.5.2007); ת"א (ת"א) 55334-10-12 גרושבסקי נ' עו"ד מ. זטאן חסן בפסקאות 49-46 (17.2.2016)).

15. העולה מן האמור כי בשעת הגשת כתב התביעה לא הוגש ייפוי כוח כדין מטעם התובעים. למעשה, עד היום חרף טענות הנתבעים שנשמעו בדיון, עו"ד אילון לא הציג לפניי ייפוי כוח כדין מטעם בעלי הדירות אותם הוא מייצג, ומכאן שגם לא ניתן לרפא את הפגם בדיעבד (ראו והשוו לת"א 54823-07-13 קינן נ' משה (22.09.2014) שם הותר להגיש ייפוי כוח שנחתם על ידי כלל התובעים לאחר 10 ימים מיום הדיון). במקרה דנא, עו"ד אילון נתלה במסמך הסבת ייפוי הכוח שאין מחלוקת שלא נחתם על ידי מי מהתובעים. מכאן שאף לא הוכח בפניי ברמה הנדרשת כי ניתנה לעו"ד אילון הרשאה מטעם לייצגם בהליך זה.

16. הואיל ולפי האמור לעיל לא הוכח לי כי עו"ד איילון רשאי לייצג בהליך, ומדובר בפגם אשר יורד לשורשו של העניין, לא מצאתי טעם לדון בטענות הנוספות שהעלו הנתבעים כמפורט לעיל.

17. על אף שמן הדין בנסיבות אלו למחוק את התביעה, מצאתי להעדיף את אינטרס היעילות הדיונית ולאפשר לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן הכולל ייפוי כוח כדין מהתובעים. הלכה היא כי מחיקת תביעה על הסף היא סעד קיצוני שניתן במקרים חריגים (ראו ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (4.6.2007)), ועל כן, מצאתי כי על מנת "לרפא" את הפגם האמור הוצאות הבקשה יושתו על התובעים.

18. אשר על כן, אני מורה לתובעים להגיש בתוך 20 יום מיום קבלת ההחלטה ייפוי כוח מתוקן חתום כדין מטעם התובעים בו ייכתב במפורש כי התובעים מייפים את כוחו של עו"ד אילון לייצגם בהליך דנא. ככל שייפוי כוח מתוקן לא יוגש עד ליום 23.1.2022 כתב התביעה יימחק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/138/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. התובעים ישלמו לנתבעים (ביחד) סך של 2,500 ש"ח בגין הוצאות הבקשה מושא החלטה זו. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום.
ניתנה היום כ"ו טבת, תשפ"ב (30 דצמבר, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון